

(1) 무담보채권 사무위탁 부적정

- 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 제4조 제1항에 따르면 위탁회사(공사, 국민행복기금, 희망모아, 한마음금융)가 보유한 채권은 수탁회사(신용정보회사 또는 자산보유자)에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있고
 - 같은 요강 제4조 제1항 1호 내지 8호에서 정한 양도·양수계약 해제대상 채권¹⁾ 등은 사무위탁 대상에서 제외 한다고 되어 있음
- 그런데 서울서부지역본부에서 관리하고 있는 무담보채권에 대한 사무위탁 실태를 점검한 결과
 - 2015. 10. 29. (주)△△△저축은행으로부터 인수한 채무자 ○○○○ 채권 [(주)△△△저축은행-2015-XXXX] 의 경우 채권 원인서류 부존재를 사유로 2017. 8. 24. 환매 처리하여 채권 양도·양수계약을 해제하였으나, 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 ◇◇◇◇신용정보(주)

1) 제4조(사무위탁 대상채권) ① 위탁회사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권은 사무위탁 대상채권에서 제외한다.

1. 공사가 체결한 채권양도·양수계약에 따라 계약해제대상인 경우
2. 국민행복기금이 체결한 채권양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
3. 희망모아가 체결한 자산양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
4. 한마음금융 대부약정의 기한의 이익이 상실되지 않은 경우
5. 신용회복위원회의 신용회복지원이 확정된 경우
6. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책이 확정된 경우
7. 소멸시효가 완성된 채권. 다만, 시효이익을 포기한 경우는 제외
8. 그 밖에 위탁회사가 사무위탁 대상채권으로 부적합하다고 판단하는 경우

와의 사무위탁을 해지하지 않고 있었고

- 같은 날짜에 같은 금융회사로부터 인수한 채무자 (주)▽▽▽채권 [주)△△△저축은행-2015-XXXX] 의 경우 파산·면책절차 진행을 사유로 2017. 9. 4. 환매 처리하여 채권 양도·양수 계약을 해제 하였으나, 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 ○○○정보(주)와의 사무 위탁을 해지하지 않는 등
- [표 1]과 같이 사무위탁 제외 대상이 된 총 437건의 무담보채권에 대하여 길게는 655일, 짧게는 82일 동안 신용정보회사에 사무 위탁을 해지하지 않고 있다가 감사기간 중 사무위탁을 해지 한 사실이 있음

[표 1] 사무위탁 제외 대상 채권에 대한 신용정보회사별 위탁 현황

(단위 : 건)

구 분	합계	○○○ 평가정보	○○○ 신용정보	○○○ 신용정보	△△△ 신용정보	○○○ 신용정보	◇◇◇ 신용정보	△△△ 신용정보
-----	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 무담보채권이 사무위탁 제외 대상이 된 경우 즉시 사무위탁을 해지하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)